

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 11 - ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 19/2025/HNGĐ-ST

Ngày: 23 – 9 – 2025

V/v ly hôn

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 11 - ĐỒNG THÁP**

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Hồng Biên.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Hữu Phúc.

2. Ông Võ Hùng Em.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Đức - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 11 - Đồng Tháp.

Ngày 23 tháng 9 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 11 - Đồng Tháp xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 49/2025/TLST-HNGĐ ngày 23 tháng 7 năm 2025 về việc “Ly hôn” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 12/2025/QĐXXST-HNGĐ ngày 19 tháng 8 năm 2025 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Bà Hồ Thị M, sinh năm 1971.

Địa chỉ: Số B, ấp T, xã T, tỉnh Đồng Tháp.

- Bị đơn: Ông Dương Hữu T, sinh năm 1970.

Địa chỉ: Số B, ấp T, xã T, tỉnh Đồng Tháp.

Bà Hồ Thị M vắng mặt tại phiên tòa có lý do (Có Đơn đề nghị xét xử vắng mặt); ông Dương Hữu T vắng mặt tại phiên tòa không có lý do.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Nguyên đơn bà Hồ Thị M trình bày:

- Về hôn nhân: Bà Hồ Thị M và ông Dương Hữu T kết hôn năm 1994, có đăng ký kết hôn tại UBND thị trấn T, huyện T, tỉnh Đồng Tháp (nay là UBND xã T, tỉnh Đồng Tháp), theo Giấy chứng nhận kết hôn số 96, ngày 27/8/2007. Hôn nhân giữa bà M và ông T được xác lập trên cơ sở tự tìm hiểu, có tổ chức lễ cưới theo phong tục, tập quán.

Thời gian đầu vợ chồng chung sống hạnh phúc. Sau đó, phát sinh mâu thuẫn, không hòa hợp trong cuộc sống, ông T thường uống rượu, không chăm lo cho vợ, con. Hiện nay, bà M và ông T sống ly thân, trong khoảng thời gian sống

ly thân, vợ chồng có hàn gắn tình cảm với nhau nhưng không thành. Bà M xác định, mâu thuẫn giữa bà và ông T phát sinh khoảng 20 năm nay, hiện nay không còn tình cảm với nhau, không còn quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Bà Hồ Thị M yêu cầu ly hôn với ông Dương Hữu T.

- *Về con chung*: Bà M và ông T có ba con chung tên Dương Hữu L, sinh ngày 18/6/1996; Dương Thị Kim Q, sinh ngày 18/4/2000 và Dương Thị Bích T1, sinh ngày 19/6/2004. Hiện nay, con chung là Hữu L, Kim Q và Bích T1 đã thành niên và có khả năng lao động, không yêu cầu Tòa án giải quyết.

- *Về tài sản chung và nợ chung*: Không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Bị đơn ông Dương Hữu T không có Văn bản ghi ý kiến gửi cho Tòa án.

Tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án gồm:

- Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính).

- Giấy khai sinh Dương Hữu L, Dương Thị Kim Q, Dương Thị Bích T1 (Bản sao).

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng:

[1.1] Về quan hệ tranh chấp, xét thấy: Theo yêu cầu khởi kiện của bà Hồ Thị M và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thể hiện quan hệ pháp luật đang tranh chấp là “*Ly hôn*” theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

[1.2] Về thẩm quyền giải quyết, xét thấy: Bị đơn ông Dương Hữu T cư trú tại số B, ấp T, xã T, tỉnh Đồng Tháp nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân khu vực 11 - Đồng Tháp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

[1.3] Về sự vắng mặt của đương sự, xét thấy: Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng bà Hồ Thị M vắng mặt tại phiên tòa có lý do (Có Đơn đề nghị xét xử vắng mặt), ông Dương Hữu T vắng mặt tại phiên tòa không có lý do. Do đó, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt bà M, ông T theo quy định tại khoản 2 Điều 227 và khoản 1, khoản 3 Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

[2] Về nội dung:

[2.1] *Về hôn nhân*: Bà Hồ Thị M yêu cầu ly hôn với ông Dương Hữu T.

Xét thấy: Bà M và ông T kết hôn năm 1994, có đăng ký kết hôn tại UBND thị trấn T, huyện T, tỉnh Đồng Tháp (nay là UBND xã T, tỉnh Đồng Tháp) vào ngày 27/8/2007, là hôn nhân hợp pháp, được pháp luật công nhận.

Tuy nhiên, trong quá trình chung sống vợ chồng phát sinh nhiều mâu thuẫn, do bất đồng quan điểm, không hòa hợp trong cuộc sống. Hiện nay, bà M và ông T ly thân, trong khoảng thời gian sống ly thân vợ chồng có hàn gắn tình cảm với nhau nhưng không thành. Hơn nữa, bà M xác định giữa bà và ông T không còn tình cảm với nhau, không còn quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Như vậy, có cơ sở xác định hôn nhân giữa bà M và ông T đã lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã tổng đạt hợp lệ các văn bản tố tụng cho ông T. Tuy nhiên, ông T không có văn bản ghi ý kiến về hôn nhân gửi cho Tòa án. Cho nên, bà Hồ Thị M yêu cầu ly hôn với ông Dương Hữu T là phù hợp theo quy định tại Điều 51, Điều 53 và Điều 56 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 nên được chấp nhận.

[2.2] *Về con chung*: Bà M xác định ba con chung là Dương Hữu L, sinh ngày 18/6/1996; Dương Thị Kim Q, sinh ngày 18/4/2000 và Dương Thị Bích T1, sinh ngày 19/6/2004 đều đã thành niên và có khả năng lao động, không yêu cầu giải quyết nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét, giải quyết.

[2.3] *Về tài sản chung và nợ chung*: Bà M xác định, không yêu cầu giải quyết; ông T không có văn bản yêu cầu giải quyết về tài sản chung và nợ chung nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét, giải quyết.

[3] *Về án phí*: Bà Hồ Thị M phải chịu án phí sơ thẩm về hôn nhân và gia đình theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 147, khoản 2 Điều 227, khoản 1, khoản 3 Điều 228, Điều 266, Điều 271 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

Điều 51, Điều 53, Điều 56 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;

Điểm a khoản 5 Điều 27 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Hồ Thị M.

- *Về hôn nhân*: Bà Hồ Thị M được ly hôn với ông Dương Hữu T.

- *Về án phí*: Bà Hồ Thị M phải chịu án phí sơ thẩm hôn nhân và gia đình là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) theo Biên lai thu tạm ứng

án phí lệ phí Tòa án, số: 0006565 ngày 18/7/2025 của Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp. Như vậy, bà M đã nộp đủ tiền án phí sơ thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nguyên đơn, bị đơn vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- Dương sự;
- VKSND khu vực 11 - Đồng Tháp;
- THADS tỉnh Đồng Tháp;
- TAND tỉnh Đồng Tháp;
- UBND xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Võ Văn Hồng Biên